

FATO TÍPICO – CONDUTA

RELEMBRANDO

Teoria do crime

Fato Típico	Antijuridicidade (ilicitude)	Culpabilidade
• Conduta • Resultado • Relação de causalidade (nexo causal) • Tipicidade	• É presumida Possui as seguintes excludentes: • Legítima defesa • Estado de necessidade • Estrito cumprimento do dever legal • Exercício regular de direito	• Imputabilidade • Potencial consciência da ilicitude • Exigibilidade de conduta diversa

Qual a teoria adotada no Direito Penal Brasileiro no que tange à conduta?

Teoria finalista, para a qual a conduta é o comportamento humano (comissivo ou omissivo), consciente e voluntário, dirigida a um fim, tipificado em lei como crime ou contravenção penal.

Para o finalismo penal a conduta é um comportamento humano voluntário dirigido a uma finalidade, que não precisa ser uma finalidade ilícita. Foi uma evolução do finalismo penal para poder abranger os crimes culposos. Logo, o finalismo penal consegue explicar também os crimes culposos.

Conduta

- Independentemente da teoria adotada, a conduta será considerada um **movimento (comportamento – pode ser uma ação ou omissão) humano voluntário**.
- Logo, a conduta deve ser voluntária e deve repercutir no mundo exterior. O desejo interno do agente não será considerado conduta.
- Repercutir no mundo exterior não significa que ela vá gerar uma alteração no mundo exterior. É diferente da produção de um resultado naturalístico. A conduta sai da cabeça, sai da fase da cogitação e é realizada no mundo exterior. Pratica-se atos executórios. Os crimes de mera conduta e os crimes formais muitas vezes não vão depender da produção de um resultado naturalístico para que sejam consumados.

ANOTAÇÕES



- A conduta pode se exteriorizar por ação (leis penais proibitivas) ou por omissão (leis penais preceptivas – exigem um comportamento daquele que podia e devia agir – como o crime de omissão de socorro, art. 135 do Código Penal, em que há a obrigação e se podia agir para evitar um resultado, mas a pessoa se mantém inerte).
- Somente o ser humano pode realizar uma conduta. Todavia, pode se valer de animais para o alcance do resultado. Observação: a pessoa jurídica pode praticar crimes e quando ela praticar um crime não há que, necessariamente, haver a imputação de um crime a uma pessoa. No Direito Penal brasileiro atual, o STF e o STJ, não adotam mais a teoria da dupla imputação, então pode haver a pessoa jurídica respondendo por um crime sem que a pessoa física também seja responsabilizada. Entretanto, os crimes praticados por uma pessoa jurídica sempre vão contar com uma conduta positiva ou omissiva de um humano.
- Não há crime sem conduta, uma vez que é um dos elementos do fato típico. Se não há conduta, não há fato típico, e sem fato típico não há crime. Os elementos do crime são todos cumulativos. Só há fato típico se houver conduta criminosa que gera um resultado, houver nexo de causalidade e essa conduta representar um fato típico, tiver tipicidade. Se um desses itens é excluído não há fato típico.

Elementos da conduta:

a. Comportamento voluntário dirigido a um fim

Dolo e culpa integram este elemento. No dolo a finalidade é a lesão ou perigo de lesão de um bem jurídico. Na culpa, a finalidade é a prática de um ato cujo resultado seja capaz de causar lesão ao bem jurídico.

Há o fato típico, traz-se a conduta e dentro da conduta há dois elementos: comportamento voluntário dirigido a um fim, e dentro dessa voluntariedade é que se vai analisar o dolo e a culpa. O outro elemento é a exteriorização da vontade.

b. Exteriorização da vontade

Comportamento comissivo ou omissivo que externa o elemento psíquico.

Quando se pratica um comportamento voluntário dirigido a uma finalidade, há a intenção. Há o dolo ou de repente uma culpa, quando não há a intenção de praticar aquele resultado, mas há um comportamento dirigido a uma finalidade, ou pelo menos a ideia desse comportamento que se vai praticar.



ANOTAÇÕES

Causas de exclusão da conduta

- 1) Caso fortuito e força maior
- 2) Estado de inconsciência completa
- 3) Movimentos reflexos
- 4) Coação física irresistível

**Involuntariedade**

A conduta é um comportamento humano voluntário, exclui-se a conduta quando há um comportamento humano involuntário. Se há um comportamento humano involuntário, não se responde por crime. Exclui-se a conduta, que, por sua vez, vai excluir o fato típico e não vai haver crime.

1) Caso fortuito e força maior

Características: imprevisibilidade e inevitabilidade (ex.: criança que é levada por uma tromba d'água, raio que gera incêndio). Não haverá voluntariedade na conduta.

Se houver um resultado, ainda que criminoso, mas que não tenha sido produzido por um comportamento voluntário que seja decorrente de força maior ou caso fortuito, exclui-se a conduta.

Distinção:

- Caso fortuito – acontecimento imprevisível e inevitável provocado pelo comportamento humano (ex.: greve de trabalhadores que impede a chegada de uma ambulância no hospital. Os trabalhadores não respondem pelo crime, pois era um resultado imprevisível. Eles estavam praticando a greve, que era um ato legal).
- Força maior – acontecimento imprevisível e inevitável provocado pela ação da natureza (ex.: terremoto que cause diversos óbitos. Não há conduta, em que pese ter o resultado morte de diversas pessoas).

2) Estado de inconsciência completa

Trata-se do **sonambulismo e hipnose**. Também não há conduta por ausência de vontade na ação/omissão do agente.

ANOTAÇÕES



15m

Sonambulismo: há pessoas que realmente são sonâmbulas, que acordam no meio da noite em estado de inconsciência completa.

Logo, se a conduta é involuntária, não se pode chamar a conduta praticada de dolosa ou de culposa. E se não há nem dolo nem culpa em determinado crime, não há crime. Exclui-se a conduta, porque no Direito Penal brasileiro não se adota a responsabilidade penal objetiva. Logo, o sonâmbulo, que realmente estiver em uma situação de sonambulismo, a conduta será excluída.

Hipnose: o Direito Penal brasileiro admite essa hipótese. Se alguém vier a praticar uma conduta criminosa em estado de hipnose significa que foi praticada uma conduta involuntária. E se a conduta é involuntária, foge do conceito de conduta, não teve dolo ou culpa, não vai responder pelo crime, exclui-se a conduta.

3) Movimentos reflexos

Reação motora automática a um estímulo externo.

Os movimentos reflexos não se confundem com as **ações em curto-circuito**. Neste caso, o agente age de maneira impulsiva e volitiva. Portanto, haverá conduta.

Ações em curto-circuito é quando o agente sai de si, fica completamente desnorteadado.



20m

4) Coação física irresistível (*vis absoluta*)

A coação física irresistível vai excluir a conduta porque a conduta é um movimento, um comportamento humano voluntário. Se há alguém coagindo outra pessoa fisicamente a praticar uma conduta, a praticar uma ação, ou mesmo uma omissão, não há um comportamento voluntário.

A pessoa é coagida fisicamente de tal forma que não lhe resta outra opção senão agir de acordo com a vontade do coator.

Coação física irresistível (<i>vis absoluta</i>)	Coação moral irresistível (<i>vis compulsiva</i>)
Trata-se de ausência de vontade	Trata-se de inexigibilidade de conduta diversa
Exclui a conduta e, portanto, o fato é atípico	Exclui a culpabilidade

A coação física irresistível é chamada de *vis absoluta* e esse nome é importante porque absolutamente não resta qualquer opção ao agente senão agir de acordo com a coação que ele vir a sofrer.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Já a coação moral irresistível é chamada de *vis compulsiva* porque o agente está compulsoriamente coagido à prática de um crime.

Tanto na coação física irresistível como na coação moral irresistível o agente não vai responder por crime.

Entretanto, enquanto a coação moral irresistível vai excluir a culpabilidade, porque vai se tratar de uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa.

A coação física irresistível vai excluir a conduta e, portanto, o fato é atípico. O agente não pratica conduta, ele é coagido a praticar aquela conduta, logo não é um comportamento humano voluntário. Quem vai responder é aquele que coagiu.



25m



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/AGU/PROCURADOR FEDERAL/2013) Acerca de aspectos diversos do direito penal, julgue os itens a seguir.

Para ser aceita como excludente de culpabilidade, a coação física ou moral tem de ser irresistível, inevitável e insuperável.



COMENTÁRIO

A coação física não exclui a culpabilidade, a coação moral sim. Estaria correta se dissesse para ser aceita como excludente de culpabilidade, a coação moral tem de ser irresistível, inevitável e insuperável. Porque a coação física não vai excluir a culpabilidade, ela vai excluir a conduta.

2. (CESPE/TJ-DFT/ANALISTA JUDICIÁRIO-OFFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR/2013)

De acordo com o Código Penal, a incidência da exclusão de culpabilidade na coação irresistível ocorre apenas nos casos de coação física ou vis absoluta, uma vez que, na coação moral, há apenas redução do poder de escolha da vítima entre praticar ou omitir a conduta ou sofrer as consequências da coação.



30m



COMENTÁRIO

A coação moral exclui a culpabilidade, a coação física exclui a conduta.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

3. (FUNCAB/PC-ES/ESCRIVÃO DE POLÍCIA/2013) Joaquim, mediante um soco desferido contra o rosto da frágil Maria, obrigou-a a assinar um cheque no valor de R\$ 5.000,00, utilizando-o para saldar uma dívida em um comércio, sabendo que não existia tal importância no banco. O cheque foi depositado e devolvido. Assim, Maria:
- praticou o crime de estelionato (fraude no pagamento por meio de cheque).
 - não praticou crime, pois estava sob coação física irresistível.
 - não praticou crime, pois estava sob coação moral irresistível.
 - não praticou crime, pois estava sob estado de necessidade.
 - não praticou crime, pois estava sob legítima defesa.

COMENTÁRIO

- Não praticou crime de estelionato na hipótese de fraude no pagamento por meio de cheque porque agiu de maneira involuntária.
- Ela praticou um movimento voluntário, logo não está acobertada pela coação física irresistível, em que pese ter havido uma agressão física.
- Vai excluir a culpabilidade nesse caso e não vai excluir a conduta.
- Não estava acobertada pelo estado de necessidade.
- Não estava acobertada pela legítima defesa.

Quando se fala de coação física irresistível é a coação física irresistível na conduta, no comportamento, que vai gerar determinado crime.

4. (CESPE/SEFAZ-RS/TÉCNICO TRIBUTÁRIO DA RECEITA ESTADUAL/2018) Considerando-se o conceito analítico de crime, exclui-se a conduta quando
- presente coação moral irresistível.
 - presentes caso fortuito e força maior.
 - presente doença mental do agente da conduta.
 - presente coação física, seja resistível, seja irresistível.
 - presente embriaguez preordenada.

COMENTÁRIO

- Coação moral exclui a culpabilidade.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- b) Caso fortuito e força maior são hipóteses de excludente da conduta.
- c) Não exclui a conduta.
- d) Somente a coação física irresistível vai excluir a conduta.
- e) Não exclui conduta, nem culpabilidade, nem ilicitude. O agente responde quando pratica um crime quando estiver em embriaguez preordenada.

5. (FGV/TJ-SC/TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR/2018) Durante uma tragédia causada pela natureza, Júlio, que caminhava pela rua, é arrastado pela força do vento e acaba se chocando com uma terceira pessoa, que, em razão do choque, cai de cabeça ao chão e vem a falecer. Sobre a consequência jurídica do ocorrido, é correto afirmar que:
- a. a tipicidade do fato restou afastada por ausência de tipicidade formal, apesar de haver conduta por parte de Júlio;
 - b. a tipicidade do fato restou afastada, tendo em vista que não houve conduta penal por parte de Júlio;
 - c. o fato é típico, ilícito e culpável, mas Júlio será isento de pena em razão da ausência de conduta;
 - d. a conduta praticada por Júlio, apesar de típica e ilícita, não é culpável, devendo esse ser absolvido;
 - e. a conduta praticada por Júlio, apesar de típica, não é ilícita, devendo esse ser absolvido.

COMENTÁRIO

Se não teve um comportamento voluntário, se ele foi arrastado pela força do vento e bateu em outra pessoa e essa pessoa veio a morrer, ele vai ter sua conduta excluída. Não houve comportamento voluntário. Ele não agiu com dolo, tampouco agiu com culpa. Logo, se não há dolo, se não há culpa, não há conduta. E nesse caso, a conduta foi excluída porque ocorreu uma situação de força maior, uma situação da natureza que o empurrou e ele acabou batendo em outra pessoa.

- a) Não se está analisando a tipicidade, mas falando de conduta.
- b) Não houve conduta penal, a conduta foi excluída em razão da força maior. Tipicidade = fato típico.
- c) Não há crime porque não há conduta. Usa-se a expressão isenção de pena quando for excluída a culpabilidade.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- d) É uma conduta atípica.
- e) É uma conduta atípica.

6. (FCC/DPE-RS/DEFENSOR PÚBLICO/2018) Arquimedes dirigia seu caminhão à noite, por uma estrada de serra, com muitas curvas, péssima sinalização e sob forte chuva. Ele estava sonolento e apenas aguardava o próximo posto de combustíveis para estacionar e dormir. Motorista experiente que era, observava as regras de tráfego no local, imprimindo ao veículo a velocidade permitida no trecho.

Entretanto, a 50 Km do posto de combustíveis mais próximo, após uma curva, Arquimedes assustou-se com um vulto que de súbito adentrou a via, imediatamente acionando os freios, sem, contudo, evitar o choque.

Inicialmente, pensou tratar-se de um animal, mas quando desembarcou do veículo, pôde constatar que se tratava de um homem. Desesperado ao vê-lo perdendo muito sangue, Arquimedes logo acionou o serviço de socorro e emergências médicas, que chegou rapidamente ao local, constatando o óbito do homem em cujo bolso foi encontrado um bilhete de despedida. Era um suicida.

Da leitura do enunciado, pode-se afirmar que:

- a. Arquimedes não praticou crime, tendo em vista a incidência na hipótese da inexigibilidade de conduta diversa – excludente de culpabilidade.
- b. a Arquimedes deve ser imputada a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, em razão de sua conduta negligente.
- c. a conduta de Arquimedes não reúne os elementos necessários à configuração do fato como crime.
- d. Arquimedes não praticou crime, uma vez que agiu em exercício regular de direito – excludente de ilicitude.
- e. a Arquimedes deve ser imputada a prática de homicídio doloso (dolo eventual), tendo em vista que, ao dirigir à noite, sonolento e sob chuva intensa, assumiu o risco de matar alguém.



40m

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Arquimedes não teve dolo na conduta. A questão é: ele teve culpa nesse resultado? Ele não teve culpa. Primeiro: ele estava na velocidade da via; em segundo lugar a questão diz que, imediatamente, quando ele repara no vulto, ele freia. Então o fato de ele estar sonolento não atrapalhou a frear e, mesmo assim, foi impossível não atropelar a vítima. E descobre-se, depois, que a vítima, na verdade, era um suicida que saltou, pulou em frente ao caminhão. Logo não houve dolo, não houve culpa, não é possível imputar nenhum crime a Arquimedes e ele vai ter sua conduta excluída.

- a) Não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa.
- b) Não agiu de maneira negligente.
- c) Arquimedes não tem os pressupostos necessários para que se impute a ele algum crime.
- d) Não há exercício regular de direito.
- e) Não houve homicídio doloso porque não houve intenção de matar, mesmo que em dolo eventual.

GABARITO

- 1. E
- 2. E
- 3. c
- 4. b
- 5. b
- 6. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
